وسقط الحدُّ ان سقط العُضو بسماويّ لا بتوبةٍ وعدالةٍ وان طال زمانهما وتداخلت ان اتّحد الموجِب كقذفٍ وشربٍ او تكرّرت ،

باب

المُحارِبُ قاطعُ الطريق لمنع سلوكٍ او اخْذِ مال مسلم او غيرهِ على وجه يتعذّر معه الغوثُ وان انفرد بمدينة كمُسقي السيكران لذلك ومُخادِع الصبيّ وغيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار قاتل ليأخذ المال فيُقاتَل بعد المناشدة ان امكن ثم يُصلَّب فيُقتل او يُنفى الحرُّ كالزنى او تُقطع يمينُه ورجْلُه اليسرى ولاء وبالقتل يجب قتله ولو بكافر او بإعانة ولو جاء تائبا وليس للوليّ العفو ونُدب لذي التدبير القتلُ والبطشِ القطعُ ولغيرهما ولمن وقع منه فلتةً النفيُ والضربُ والتعيينُ للإمام لا لمن قُطعت يده ونحوها وغَرِمَ كلٌّ عن الجميع مطلقا واتُّبع كالسارق ودُفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمينِ وبشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان انّه المشتهرُ بها ثبتت وان لم يُعايناها وسقط حدُّها باتيان الإمام طائعا او ترك ما هو عليه ،

باب

بشرب المسلم المكلّف ما يُسكِر جنسُه طوعا بلا عُذر وضرورةٍ او ظنّه غيرا وان قلّ او جهلَ وجوبَ الحدّ او الحرمةَ لقرب عهد ولو حنفيّا بشرب النبيذ وصُحّح نفيُه ثمانون بعد صحوه وتشطّر بالرقّ ان اقرّ او شهد بشرب او شمّ وان خُولفا وجاز لإكراهٍ او إساغةٍ لا دواء ولو طلاءً والحدودُ بسوط وضربٍ معتدلين قاعدا بلا ربط ولا